Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

OPTATIVA/TRANSVERSAL

Grado en Derecho
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027
Primer Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Arbitraje y Mediación**
Código:	**100196**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en Derecho**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias Jurídicas. Derecho internacional privado**
Carácter:	**Optativa/ Transversal**
Créditos ECTS:	**6**
Curso y cuatrimestre:	**PRIMERO/CUARTO. Primer cuatrimestre**
Profesorado:	Dra. Ana Fernández Pérez A determinar
Horario de Tutoría: Concertar tutoría con los Profesores a.fernandezperez@uah.es	
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

Los métodos alternativos de resolución de conflictos deben ocupar, necesariamente, un lugar relevante. Haciendo uso de alguno de estos métodos se puede evitar interminables procedimientos judiciales. La necesidad de estos instrumentos hace que algunos tribunales, en algunos países, exijan a las partes que antes de acudir al juez hagan uso de algunos de estos métodos.
Dos de los métodos de resolución extrajudicial de conflictos más usuales en la práctica son la mediación y el arbitraje. El objetivo de esta asignatura es aproximar al alumno/a con los métodos de resolución de controversias que se podrá encontrar en su futura vida jurídica y en las que, incluso, puede llegar a ser sujeto activo de las mismas, bien como mediador, bien como árbitro.

En esta asignatura se adquieren los conocimientos necesarios para conocer el procedimiento arbitral y la mediación, tanto interno como internacional, desde las distintas actuaciones que pueden producirse.

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)

Es muy recomendable que los estudiantes aborden el estudio de esta disciplina cuando posean suficientes conocimientos en Teoría General del Derecho y Derecho procesal civil. Sin embargo no es un requisito formalmente exigible.

Abstract
Alternative Dispute resolution must necessarily occupy a relevant place. By using any of these methods you can avoid endless legal proceedings. The need for these instruments means that some courts, in some countries, require the parties to make use of some of these methods before going to the judge.
Two of the most common methods of out-of-court conflict resolution in practice are mediation and arbitration. The objective of this subject is to approach the student with the methods of resolution of controversies that may be found in their future legal life and in which, even, can become an active subject of them, either as a mediator, or as referee.

In this subject, the necessary knowledge is acquired to know the arbitration procedure and the mediation, both internal and international, from the different actions that may take place.

Prerequisites and Recommendations (where relevant)
“To this end it is highly recommended that students take this course if they have already extensively studied the institutions which will be the emphasis of this class. However this is not considered a formal requirement.”

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Aprendizaje de la aplicación de la teoría general al análisis de los supuestos prácticos concretos y correcto manejo de las técnicas hermenéuticas para la interpretación de las normas positivas.
2. Iniciación a la crítica de textos doctrinales básicos.
3. Expresión oral y escrita con manejo de la terminología jurídica apropiada.
4. Desarrollo y demostración de habilidades digitales
5. Compromiso con los ODS, con especial atención a los relativos a la sostenibilidad, diversidad y perspectiva de género

Competencias específicas:

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial.

2. Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

3. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procesal y gubernativo.

4. Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución, bien sea de carácter específico o interdisciplinar.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos y horas 150
Primer bloque: Arbitraje	• 24 horas teóricas presenciales. • 50 horas de preparación de clases teóricas y prácticas.
Segundo bloque: Mediación	• 18 horas teóricas presenciales. • 36 horas de preparación de clases teóricas y prácticas.
Asistencia a Seminarios y Jornadas de temas de actualidad en el ámbito internacional-privatista.	• 10 horas

Cronograma (Optativo)

Semana / Sesión	Contenido
01ª	• Introducción al Derecho arbitral.

02ª	• El convenio arbitral.
03ª	• Árbitros.
04ª	• Tipos de arbitrajes
05ª	• . El procedimiento arbitral.
06ª	• Instituciones arbitrales
07ª	• El laudo arbitral.
08ª	• La acción de anulación del laudo arbitral.
09ª	• La ejecución forzosa del laudo.
10ª	• El arbitraje internacional. 2 y el Execuátur de laudos arbitrales extranjeros.
11ª	• La mediación.
12ª	• Desarrollo de la mediación.
13ª	• Ejecución del acuerdo
14ª	• Mediación familiar internacional

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	52 horas presenciales
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	98 horas de trabajo y preparación
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales	Clases teóricas para avanzar en los contenidos esenciales de la disciplina.

Debate sobre lecturas recomendadas. Resolución de casos prácticos	En las clases teóricas y prácticas se pueden proponer casos para resolver de manera individualizada o en grupos de estudiantes.
Exposiciones orales	Las prácticas se presentarán oralmente en las clases dedicadas a las mismas y se puede proponer la presentación de comentarios de sentencias o, relacionadas con la temática de los Seminarios y Congresos organizados.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

La asignatura sigue el sistema de la evaluación continua por lo que para mantenerse en el mismo los estudiantes deben asistir al menos al 80% de las clases. La asignatura se evaluará en evaluación continua mediante la calificación obtenida en los siguientes apartados, todos ellos de carácter obligatorio:

1. Primer examen parcial (25% de la nota final) para poder hacer media será necesario haber obtenido mínimo un 4, en caso de no ser así se podrá recuperar junto con el segundo examen parcial.
2. Segundo examen parcial (25% de la nota final) para poder hacer media será necesario haber obtenido mínimo un 4.
3. Prácticas (20%)
4. Asistencia a seminarios, participación y actividades en clase (5%)
5. Asistencia a clase (5%)
6. Arbitraje simulado (20%)

Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el conjunto de la evaluación.
Quienes no puedan acogerse al régimen general de evaluación continua y lo hayan solicitado en Decanato en los plazos indicados, deberán realizar un examen final teórico-práctico. La asistencia a seminarios y actividades organizadas por el área podrán incidir en la calificación, en la forma en la que se determine en cada caso

En la convocatoria extraordinaria el sistema de evaluación será idéntico al señalado anteriormente en la modalidad de examen final.

Se valorarán positivamente los trabajos y exposiciones que reflejen un compromiso con los ODS, especialmente los relacionados con la sostenibilidad, la diversidad y la perspectiva de género.
Se valorarán positivamente los trabajos y exposiciones orales que demuestren un dominio de las herramientas y recursos digitales.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá*.

"La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas".

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica:

- Fernández Rozas, J. C. Principios Generales del arbitraje –Tirant Lo Blanch, 2018

- Fernández Pérez, Ana El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes y el control judicial ISBN: 9788494763922, Editorial: José María Bosch Editor

Bibliografía Complementaria:

- Se suministrará en el desarrollo de cada módulo, en atención al tema jurídico de que se trate.